

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1391/2536

นายสมพงษ์ ศรีทาภักหรือศรีทาพัก

โจทก์

นายหมุน พรหมหล่อ กับพวก

จำเลย

นายหมุน พรหมหล่อ ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

พระภิกษุหรือนายบุญ จิตรสิงห์ ที่ 2

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งรับไว้ ต่อมาจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องอ้างว่าศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาโจทก์ไว้ไม่ชอบขอให้เพิกถอนคำสั่งและสั่งใหม่เป็นไม่รับหรือยกฎีกา โจทก์ศาลชั้นต้นสั่งว่า ไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม เพราะตามคำขอท้ายฟ้อง โจทก์แสดงให้เห็นว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ให้ยกคำร้อง

จำเลยทั้งสองเห็นว่า คดีนี้มีทุนทรัพย์เพียง 70,000 บาทโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงโดยไม่มีการรับรองหรือได้รับอนุญาตให้ฎีกาแต่อย่างใด ฎีกาของโจทก์จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ โปรดมีคำสั่งยกคำร้องของศาลชั้นต้นแล้วสั่งใหม่เป็นไม่รับหรือยกฎีกาของโจทก์

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 82)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนโอนที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 156 หน้า 32 เล่ม 25 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมือง

อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีจำนวนเนื้อที่ 3 งาน 76 ตารางวา ให้แก่โจทก์ โดยให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 35,000 บาท หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงเจตนาแทน

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาโจทก์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาหรือยกฎีกาของโจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องดังกล่าว(อันดับ 79)

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80)

คำสั่ง

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของกลุ่มความฝ่ายหนึ่งไว้แล้วหากกลุ่มความอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านไว้ในคำแก้ฎีกาหาสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าวได้ไม่ให้ยกคำร้อง

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของกลุ่มความฝ่ายหนึ่งไว้แล้วหากกลุ่มความอีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าคำสั่งของศาลชั้นต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายประการใด ก็ชอบที่จะโต้แย้งคัดค้านไว้ในคำแก้ฎีกาหาสิทธิยื่นคำร้องขอให้ศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าวได้ไม่ให้ยกคำร้อง

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-ยงยุทธ ธารีสาร-ไพศาล รางฆาญร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ